SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

《地府组织法》草案

刑部大学士 [3,*]

[1]地府立法委员会

通讯作者：阎王爷，地藏菩萨

本研究由地府亡魂委员会法律专项基金资助（项目编号：[地委发]0032）

ABSTRACT / 摘要 为积极响应依法治国、地府立法委员会委托作者起草《地府组织法》，作者实地走访了地府各个部门，吸取相关建议，认真听取了各个部委的意见，也与广大鬼民群众深入交流，现将立法草案颁布。

INDEX TERMS / 关键词 地府，立法，阴间法律。

I. 第一章总则

A. 第一条立法目的与依据

一、立法目的

为规范幽冥世界之组织运行，确立灵魂审判与轮回转世之法定程序，维护阴阳两界秩序，保障亡魂合法权益，实现赏善罚恶、因果报应之正义理念，特制定本法。地府作为人死之后灵魂所归之处，其存在之目的在于对死者进行审判、赏罚、轮回等事务之管理，故须有明确之法度规范，以使幽冥世界之运行有法可依、有章可循。

二、立法依据

本法依据天地大道、阴阳法则及自古以来民间信仰之共识，融合道教、佛教及民间信仰之精髓，秉承儒家伦理道德观念，参照人间律法之形式而制定。地府作为幽冥世界的官方管理机构，其合法性源于天道秩序与民间信仰之长期传承，在民间社会长期未受质疑。

三、立法理念

地府刑法之核心理念在于"以生抵生"，强调道德伦理与天命观念，对亡者行为进行评判和奖惩，以维护社会秩序和道德观念。生前之行为决定死后之审判结果，善者可转世投胎，恶者则受相应惩罚，此乃因果报应之基本法则。

B. 第二条地府的法律地位

一、基本性质

地府，亦称阴间、冥府、鬼域，是灵魂之归宿与生死轮回之转换站，为与死亡、轮回和来世相关之神秘领域。地府是阴间、冥府、鬼域等之统称，管理死者世界，是鬼神世界之最高审判机构，负责管理和裁判人世间生灵在死后之去处和报应。

二、权威性来源

地府之构造源于中国古代司法官僚系统，具有政府机关之权威性和暴力机关之强制性。其合法性在民间长期未受质疑，被视为收容、审判、处罚、管理游魂野鬼之衙门。地府体系融合了先秦、道教、佛教及民间信仰，形成独特的管理体系。

三、组织性质认定

地府作为幽冥世界之官方管理机构，非单一行政区域，而是一完整之司法与行政体系。其体系长期几乎静止不变，以规范化流程和合理组织架构运行，进行系统化工程以应对阴阳两界事务。

C. 第三条基本原则

一、赏善罚恶原则

地府之核心职能在于审判与司法，具体包括对亡魂之审判、记录（如生死簿）、赏善罚恶、刑罚等。善有善报，恶有恶报，此乃地府运行之根本原则。"赏善司"

专司奖励行善者，"罚恶司"专司惩罚作恶者，"察查司"负责分辨善恶，"阴律司"执掌生死簿和勾魂笔。

二、程序公正原则

鬼魂进入地府，须经过孽镜台映照善恶，由判官审理，根据赏善司、罚恶司等进行赏罚，最终可能进入轮回或地狱。审判程序须公开、公正，确保每一亡魂得到公平对待，不得有枉法裁判、徇私舞弊之情事。

三、因果轮回原则

地府负责处理转世投胎等事务，轮回司负责消除记忆（孟婆汤）、安排投胎。生死轮回乃天地大道，亡魂须依其生前业力决定来世归宿，不得随意更改轮回秩序。

四、阴阳协调原则

地府之设立旨在警示世人善恶有报，劝人向善，维护阴阳两界之平衡与秩序。地府对鬼魂之行为加以管理和规范，防止厉鬼作祟，危害人间。

五、警示教化原则

地府之存在与运作，其目的在于警示世人善恶有报，劝人向善。地府概念促使人们思考生命价值、道德标准和人类行为之终极意义，在现代伦理学中仍具有影子作用。

D. 第四条管辖范围

一、空间管辖

地府管辖范围包括阴间、冥界等所有幽冥领域，是灵魂归宿和生死轮回之转换站。包括但不限于酆都、泰山、黄泉、忘川河、奈何桥、孽镜台、十八层地狱、轮回司等法定区域。

二、主体管辖

地府管辖对象包括：

（一）所有人类死后之灵魂；

（二）禽兽虫鱼等生灵死后之魂魄；

（三）孤魂野鬼、游魂等无主之灵体；

（四）其他依法应归地府管辖之灵性存在。

三、事项管辖

地府管辖事务包括：

（一）灵魂收容与登记；

（二）生前善恶之审查与审判；

（三）刑罚之执行与管理；

（四）轮回转世之安排与执行；

（五）生死簿之记录与维护；

（六）阴阳两界秩序之维护；

（七）其他与幽冥世界相关之事务。

II. 第二章组织架构

A. 第五条最高领导机构

一、最高领导人

地府之最高负责人有多重身份，依民间信仰之不同传承，包括：

（一）地藏王菩萨：佛教系统中幽冥教主，发愿"地狱不空，誓不成佛"，为地府之精神领袖与最高管理者。

（二）酆都大帝：道教系统中幽冥世界之最高主宰，统辖酆都鬼城，为地府最高行政长官。

（三）东岳大帝：泰山神，为阴间主宰，掌管生死祸福，统辖幽冥。

（四）后土娘娘：大地之母，亦为幽冥之主宰，掌管阴阳。

各最高领导人依不同信仰传承而设，相互独立又相互协调，共同维护幽冥秩序。

二、最高领导机构职权

（一）制定地府重大方针政策；

（二）任免十殿阎罗及高级官员；

（三）监督地府整体运行；

（四）处理重大疑难案件；

（五）协调与天庭、人间之关系；

（六）决定地府组织机构之设立、变更与撤销。

三、决策机制

重大事项须由最高领导机构集体讨论决定，实行民主集中制原则。地府组织架构通常呈金字塔形，最高领导层行使最终决策权。

B. 第六条十殿阎罗体系

一、十殿阎罗之设立

十殿阎王分别掌管不同之审判与惩罚，构成地府中层管理体系。十殿阎罗为地府审判机关之核心，依法行使审判权。

二、各殿阎罗职责

（一）第一殿秦广王：专司人间寿夭生死，初步审查亡魂善恶，发送至各殿受审或直接安排轮回。

（二）第二殿楚江王：掌管活大地狱，又名剥衣亭寒冰地狱，另设十六小狱，惩处欺诈、拐骗、伤害他人之亡魂。

（三）第三殿宋帝王：掌管黑绳大地狱，另设十六小狱，惩处忤逆尊长、教唆兴讼之亡魂。

（四）第四殿五官王：掌管合大地狱，又名剥戮血池地狱，另设十六小狱，惩处偷税漏税、欺诈妄语之亡魂。

（五）第五殿阎罗王：原为包拯，掌管叫唤大地狱，另设十六小狱，专司重大案件之复审，惩处不信因果、诽谤佛法之亡魂。

（六）第六殿卞城王：掌管大叫唤大地狱及枉死城，另设十六小狱，惩处食荤杀生、偷窃抢劫之亡魂。

（七）第七殿泰山王：掌管热恼大地狱，又名碓磨肉酱地狱，另设十六小狱，惩处取尸骸做药、离散他人骨肉之亡魂。

（八）第八殿都市王：掌管大热恼大地狱，又名热恼闷锅地狱，另设十六小狱，惩处不孝父母、毁乱伦常之亡魂。

（九）第九殿平等王：掌管阿鼻大地狱，又名无间地狱，惩处杀人放火、极恶不赦之亡魂。

（十）第十殿转轮王：专司转世投胎，根据前九殿审判结果，安排亡魂转世之身份、地域、寿夭、贫富等。

三、阎罗之地位争议

关于阎罗王（或阎王）之地位存在争议，有说法认为其仅为中层领导而非地府最高负责人。本法采十殿阎罗平等协作之原则，各殿阎罗在职权范围内独立行使审判权，相互监督、相互制约。

C. 第七条职能部门设置

一、判官司

判官负责处理人间业报、判决善恶因果、决定人鬼生死轮回。判官司设大判官、中判官、小判官，依级别不同处理不同案件。

二、四司设置

（一）赏善司：专司奖励行善者，记录善行功德，安排善报。

（二）罚恶司：专司惩罚作恶者，执行刑罚，管理地狱事务。

（三）察查司：负责分辨善恶，调查核实亡魂生前行为，制作调查报告。

（四）阴律司：执掌生死簿和勾魂笔，负责生死记录之登记、保管、更新。

三、轮回司

轮回司负责处理转世投胎等事务，包括：

（一）安排亡魂投胎之时间、地点、身份；

（二）管理孟婆汤之配制与发放；

（三）处理特殊轮回申请；

（四）维护轮回秩序。

四、阴曹司

阴曹司负责地府日常行政管理，包括文书处理、档案管理、人事调配、后勤保障等事务。

五、其他职能部门

根据工作需要，地府可设立抄写官、招魂使者、轮回使者等职位，处理专项事务。

D. 第八条基层执行机构

一、城隍系统

城隍为地府在人间之基层代表，负责：

（一）监察本境生人善恶；

（二）守护地方平安；

（三）协助勾魂拘魄；

（四）上报民间灾情冤情；

（五）协调阴阳两界事务。

城隍依行政级别分为都城隍、府城隍、县城隍等，各司其职，形成完整之基层网络。

二、勾魂拘魄系统

（一）黑白无常：专司勾魂，负责将阳寿已尽之灵魂引导至地府接受审判。

（二）牛头马面：地府差役，负责押解亡魂、执行刑罚。

（三）日游神、夜游神：负责巡视人间，记录善恶。

（四）十大阴帅：地府精锐执法力量，负责处理疑难案件和厉鬼。

三、鬼差系统

鬼差、拘魂使、阴鬼使、妖冥使等为地府基层工作人员，负责日常执行工作。

III. 第三章审判制度

A. 第九条审判原则

一、公正审判原则

地府为鬼神世界之最高审判机构，负责管理和裁判人世间生灵在死后之去处和报应。审判须以事实为依据，以阴律为准绳，不受任何干扰，独立公正地进行。

二、全面审查原则

审判须全面审查亡魂生前之所有行为，包括但不限于：

（一）言语行为：是否妄语、两舌、恶口、绮语；

（二）身体行为：是否杀生、偷盗、邪淫；

（三）意念行为：是否贪欲、嗔恚、愚痴；

（四）社会责任：是否孝亲尊师、忠君爱国、诚信待人；

（五）特殊功德：是否积德行善、救人济世。

三、证据裁判原则

审判须以证据为基础，证据来源包括：

（一）生死簿记录：详细记载每人寿夭、善恶、功过。

（二）孽镜台映照：真实反映亡魂生前所作所为。

（三）调查报告：察查司调查核实之材料。

（四）其他证据：城隍报告、神明记录、冤亲债主证词等。

四、程序正当原则

审判须遵循法定程序，保障亡魂之基本权利：

（一）知情权：有权知悉被指控之内容；

（二）申辩权：有权为自己辩护；

（三）举证权：有权提供有利证据；

（四）申诉权：对判决不服者有权申诉。

B. 第十条审判程序

一、收容登记程序

（一）亡魂进入地府后，须先至鬼门关登记，查验生死簿，确认阳寿已尽。

（二）登记内容包括：姓名、籍贯、生卒年月、死亡原因、生前概况等。

（三）登记完成后，发放亡魂通行证，安排初步审查。

二、初步审查程序

（一）亡魂至孽镜台前，映照生前善恶，作为初步审判依据。

（二）孽镜台如实反映亡魂生前所作所为，不得隐瞒、篡改。

（三）经孽镜台映照后，善恶分明者可直接进入相应程序，疑难复杂者进入正式审判程序。

三、正式审判程序

（一）第一殿至第九殿依序审判，各殿在职权范围内独立审判。

（二）判官主持审判，察查司提供调查报告，亡魂享有申辩权利。

（三）审判过程须制作笔录，存档备查。

（四）审判结果须书面告知亡魂，并说明理由。

四、终审程序

（一）第九殿平等王负责终审，审理极恶案件。

（二）终审判决为最终判决，立即生效。

（三）终审后进入执行程序或轮回程序。

五、转世程序

（一）经审判后确定转世之亡魂，由第十殿转轮王安排投胎。

（二）转世安排须综合考虑生前善恶、业力因缘、轮回秩序。

（三）饮孟婆汤后，遗忘前世记忆，进入轮回。

C. 第十一条证据规则

一、生死簿

生死簿为地府核心档案，详细记载每人寿命、善恶、功过，是审判之主要依据。生死簿由阴律司负责登记、保管、更新，任何更改须经法定程序。

二、孽镜台

孽镜台具有映照亡魂生前所作所为之功能，是审判之重要辅助工具。孽镜台之映照结果须与生死簿记录相互印证，如有出入，须进一步调查核实。

三、调查报告

察查司负责调查核实亡魂生前行为，制作调查报告。调查报告须客观、全面、真实，作为审判之参考依据。

四、其他证据

城隍报告、神明记录、冤亲债主证词、人间传说等可作为辅助证据，须经过核实后方可采信。

D. 第十二条审判监督

一、内部监督

（一）各殿阎罗相互监督，发现违法审判须及时纠正。

（二）判官须定期向阎罗报告审判情况。

（三）地府设立监察机构，监督审判活动。

二、上级监督

（一）十殿阎罗须向最高领导机构报告工作。

（二）最高领导机构有权复核重大案件。

（三）对冤假错案须及时纠正，追究相关人员责任。

三、申诉制度

（一）亡魂对判决不服者，可在判决生效前向上一殿申诉。

（二）申诉须有新证据或法定理由。

（三）申诉期间原判决暂停执行。

IV. 第四章轮回管理制度

A. 第十三条轮回基本原则

一、业力轮回原则

轮回转世乃天地大道，亡魂依其生前业力决定来世归宿。业力包括善业、恶业、无记业，综合决定转世之方向。

二、六道轮回原则

亡魂依业力进入六道轮回：

（一）天道：大善之人升入天界享福；

（二）人道：善恶参半者转世为人；

（三）阿修罗道：有善根但嗔恚重者转世为阿修罗；

（四）畜生道：愚痴、杀生者转世为畜生；

（五）饿鬼道：贪婪、吝啬者转世为饿鬼；

（六）地狱道：极恶之人堕入地狱受罚。

三、因缘和合原则

转世安排须综合考虑因缘和合：

（一）业力：善恶行为之累积；

（二）愿力：亡魂之愿望与发心；

（三）缘分：与亲属、冤亲债主之因缘；

（四）天时：阴阳五行之时节因缘。

四、公平公正原则

轮回安排须公平公正，不得徇私舞弊、枉法安排。任何干预轮回秩序之行为均须追究责任。

B. 第十四条转世程序

一、审判终结

亡魂须经审判终结后，方可进入转世程序。审判结果确定转世方向、身份、地域等。

二、业力清算

转世前须进行业力清算：

（一）善业：确定福报大小；

（二）恶业：确定刑罚或来世偿还；

（三）冤债：安排冤亲债主之因缘。

三、记忆消除

亡魂转世前须饮孟婆汤，消除前世记忆。孟婆汤由轮回司专人配制、发放，确保亡魂遗忘前世，以全新状态进入轮回。

四、投胎安排

第十殿转轮王负责安排投胎：

（一）确定转世地点、家庭、身份；

（二）确定寿夭、贫富、贵贱；

（三）确定性别、相貌、智愚；

（四）确定与前世相关之因缘。

五、投胎实施

亡魂在轮回司监督下投胎，进入母体，开始新生命。投胎过程须由轮回使者全程监督，确保无误。

C. 第十五条特殊轮回安排

一、保留记忆轮回

特殊情况下，经最高领导机构批准，可保留前世记忆转世：

（一）奉命执行特殊任务者；

（二）修行有成、发愿再来者；

（三）特殊功德需要者。

二、暂缓轮回

以下情况可暂缓轮回：

（一）冤屈未申者，可暂留地府申诉；

（二）功过未定者，须进一步调查；

（三）有特殊因缘须处理者。

三、跳过轮回

以下情况可跳过常规轮回：

（一）大善之人，直接升入天界；

（二）修行成就者，脱离轮回；

（三）特殊功德者，安排特殊归宿。

V. 第五章刑罚制度

A. 第十六条刑罚种类

一、地狱刑罚

地狱刑罚为地府最主要之刑罚形式，包括十八层地狱及其他辅助地狱。各层地狱针对不同罪行，施加相应刑罚：

（一）拔舌地狱：惩罚妄语、两舌、恶口者；

（二）剪刀地狱：惩罚唆使他人离婚、分离骨肉者；

（三）铁树地狱：惩罚离间他人骨肉、破坏他人家庭者；

（四）孽镜地狱：照见生前罪业，令其悔悟；

（五）蒸笼地狱：惩罚不孝父母、不敬师长者；

（六）铜柱地狱：惩罚纵火、邪淫者；

（七）刀山地狱：惩罚杀生、屠宰者；

（八）冰山地狱：惩罚虐待子女、不仁不义者；

（九）油锅地狱：惩罚奸淫、盗窃、诽谤者；

（十）牛坑地狱：惩罚虐待动物、践踏生命者；

（十一）石压地狱：惩罚溺婴、弃婴者；

（十二）舂臼地狱：惩罚浪费粮食、糟蹋食物者；

（十三）血池地狱：惩罚不敬神明、亵渎圣贤者；

（十四）枉死地狱：惩罚自杀、轻生者；

（十五）磔刑地狱：惩罚挖坟盗墓、毁坏尸体者；

（十六）火山地狱：惩罚偷窃、抢劫、放火者；

（十七）石磨地狱：惩罚贪官污吏、欺压百姓者；

（十八）刀锯地狱：惩罚欺师灭祖、背信弃义者。

二、其他刑罚

（一）刀山火海：以刀刃堆成山、以烈火燃成海，令罪人受苦。

（二）拔舌挖眼：拔除舌头、挖去双眼，惩罚妄语、邪视者。

（三）上刀山下油锅：综合刑罚，惩罚重罪者。

（四）碓磨肉酱：以碓磨将罪人磨成肉酱，惩罚极恶者。

（五）油炸：将罪人投入油锅，惩罚欺诈、邪淫者。

（六）锯刑：以锯锯断罪人身躯，惩罚背叛、离间者。

（七）活埋：将罪人活埋于地下，惩罚虐待、残害者。

（八）彼岸花种：以彼岸花种入罪人体内，令其永受折磨。

三、附加刑罚

（一）剥夺转世权利：一定期限内不得转世；

（二）降低转世等级：转世为畜生、饿鬼等；

（三）增加轮回苦难：转世后多病、短命、贫困等；

（四）偿还冤债：安排被冤亲债主追讨。

B. 第十七条刑罚适用原则

一、罪责刑相适应原则

刑罚须与罪行相适应，根据罪行轻重和恶劣程度量刑，刑期可叠加。重罪重罚，轻罪轻罚，不得畸轻畸重。

二、数罪并罚原则

亡魂生前犯数罪者，须分别量刑，合并执行。各罪刑罚可依次执行或并行执行。

三、从宽从严原则

（一）从宽情形：真诚悔悟、立功赎罪、被胁迫犯罪、犯罪情节轻微等。

（二）从严情形：累犯、拒不认罪、犯罪手段残忍、造成严重后果等。

四、刑罚执行原则

（一）刑罚执行须由专人监督，确保执行到位。

（二）刑罚执行过程须记录存档。

（三）刑罚执行中如有冤情发现，须暂停执行，重新审理。

C. 第十八条十八层地狱管理

一、地狱层级

十八层地狱依罪行轻重、刑罚性质分层管理。越往下，刑罚越重，时间越长。

二、地狱官吏

各层地狱设专职官吏，负责：

（一）接收罪人，核实刑罚内容；

（二）执行刑罚，确保执行到位；

（三）记录执行过程，存档备查；

（四）观察罪人悔悟情况，适时调整刑罚。

三、刑期计算

地狱刑期以人间时间计算。不同层地狱时间流速不同，越往下时间流速越慢，刑罚越漫长。

四、刑罚终结

刑罚终结条件：

（一）刑期届满；

（二）罪业消除；

（三）真诚悔悟，获准提前终结；

（四）特殊功德，抵消罪业。

VI. 第六章人事管理制度

A. 第十九条官员任职资格

一、基本条件

地府官员须具备以下基本条件：

（一）品德端正，公道正派；

（二）熟悉阴律，通晓阴阳；

（三）办事公正，不徇私情；

（四）具有一定修行或功德；

（五）经最高领导机构批准。

二、特殊条件

不同职位有特殊条件：

（一）阎罗王：须具有人间审判经验或特殊功德（如包拯之公正无私）。

（二）判官：须精通文墨，熟悉律法，记录准确。

（三）无常：须身强体健，行动敏捷，不惧邪祟。

（四）城隍：须为人间正直之士，死后被尊为城隍。

三、任职程序

（一）由相关部门或官员推荐；

（二）最高领导机构审查批准；

（三）举行任职仪式，正式就职；

（四）登记存档，颁发任职凭证。

B. 第二十条考核与晋升

一、考核内容

地府官员须定期接受考核：

（一）德：品德操守，公正廉洁；

（二）能：业务能力，专业技能；

（三）勤：工作态度，出勤情况；

（四）绩：工作成绩，案件处理；

（五）廉：廉洁自律，不贪不腐。

二、考核方式

（一）日常考核：记录日常工作表现；

（二）年度考核：每年综合评定；

（三）专项考核：针对特定任务或案件。

三、晋升条件

（一）考核优秀，业绩突出；

（二）具备拟任职位所需条件；

（三）经最高领导机构批准。

C. 第二十一条问责机制

一、问责情形

以下情形须追究官员责任：

（一）枉法裁判，造成冤假错案；

（二）徇私舞弊，收受贿赂；

（三）玩忽职守，造成重大失误；

（四）滥用职权，侵害亡魂权益；

（五）泄露阴律机密，干预轮回秩序。

二、问责方式

（一）警告；

（二）记过；

（三）降级降职；

（四）撤职查办；

（五）贬入轮回，重新修行。

VII. 第七章监督机制

A. 第二十二条内部监督

一、层级监督

地府实行层级监督制度：

（一）最高领导机构监督十殿阎罗；

（二）十殿阎罗监督各部门官员；

（三）各部门官员监督基层工作人员；

（四）上级对下级有监督权，下级对上级有建议权。

二、专门监督

设立专门监督机构：

（一）监察司：负责监察全体官员，查处违纪违法行为；

（二）复核司：负责复核判决，发现并纠正冤假错案；

（三）申诉司：负责受理申诉，保护亡魂合法权益。

三、自我监督

官员须自觉遵守阴律，自我约束，接受监督：
（一）定期述职，报告工作；
（二）主动申报利益冲突；
（三）接受调查，配合核实。

B. 第二十三条外部监督

一、天庭监督
天庭作为三界最高权力机构，对地府行使监督权：
（一）定期巡查地府工作；
（二）受理重大申诉案件；
（三）审查地府重大决策；
（四）纠正地府违法行为。
二、人间监督
人间通过祭祀、祈祷等方式对地府行使监督：
（一）城隍向民间公示地府公正执法；
（二）民间传说警示地府官员不得徇私；
（三）祭祀活动表达对祖先亡魂之关切；
（四）民间监督促使地府改进工作。
三、舆论监督
通过阴阳两界舆论进行监督：
（一）亡魂可反映问题，提出建议；
（二）冤情可上达天听，引起重视；
（三）舆论可形成压力，促进公正。

C. 第二十四条申诉制度

一、申诉权利
亡魂享有申诉权利：
（一）对判决不服者，可向上级申诉；
（二）认为权益受损者，可提出申诉；
（三）发现官员违法者，可举报申诉。
二、申诉程序
（一）提交申诉状，说明申诉理由；
（二）提供相关证据，支持申诉主张；
（三）受理申诉后，暂停原判决执行；
（四）调查核实，作出处理决定。
三、申诉处理
（一）申诉有理者，纠正原判决，追究相关人员责任；
（二）申诉无理者，驳回申诉，维持原判；
（三）部分有理者，部分纠正。

VIII. 第八章附则

A. 第二十五条生效日期

本法自公布之日起生效，适用于本法生效后进入地府之所有亡魂及相关事务。

本法生效前已处理之案件，原则上不适用本法，但发现有重大冤情者，可依本法重新审理。

B. 第二十六条解释权

本法之解释权属于地府最高领导机构。各殿阎罗、各部门官员在本职权范围内可就具体条款进行解释，但须报最高领导机构备案。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

作者实地走访了地府各个部门，吸取相关建议，认真听取了各个部委的意见，也与广大鬼民群众深入交流，对提供意见的部门与鬼民群众予以感谢